抚顺望花汪良舍场“1·17”

一般溺亡事故调查报告

2026年1月17日17时许，在位于抚顺市望花区演武街道梁家沟的抚矿集团汪良舍场内，1名司机操作装有液压剪的挖掘机在作业过程中驶至结冰水池时坠入池中，发生1起人员溺亡事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约140万元。

事故发生后，抚顺市人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，成立了由市应急局牵头，市公安局、市总工会、望花区政府组成的抚顺望花汪良舍场“1·17”一般溺亡事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作，事故调查组聘请了安全生产专家参与调查，市纪委监委全程监督。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、查阅资料、对相关人员询问、收集有关物证和书证，查清了事故发生的经过、原因和应急处置情况，认定了事故的性质和责任，提出了对责任人员的处理建议，事故整改及防范措施。

经调查认定，“1·17”事故是一起因挖掘机司机仅凭经验认定无安全风险进而冒险作业，且作业现场安全生产

管理不到位导致的生产安全责任事故。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）拆除作业及合同签订概况

1.拆除作业概况

抚顺市望花区演武街道梁家沟的汪良舍场煤矸石(洗选)项目[1]，为抚顺中煤建设(集团)有限责任公司第二分公司发包，辽宁刚亿经贸有限公司承包，工程项目时间自2025年8月21日起至2025年12月31日止，截至事故发生时该合同已经终止。合同终止后，辽宁刚亿经贸有限公司为了将自建的煤矸石洗选设备拆除，将报废的煤矸石洗选设备卖给李红生，李红生又将报废的煤矸石洗选设备卖给程鑫，程鑫等人组织进行了拆除作业。

2.合同签订情况

（1）2025年12月3日，甲方辽宁刚亿经贸有限公司与乙方李红生签订了《旧物资买卖合同》，出售旧钢材（地上及地下的所有附着物）、旧水泵、旧电机等物资给李红生，李红生承担本次交易相关的全部费用，包括但不限于1.拆除费用：标的物从现有安装位置拆除、拆解所需的人工、工具、设备及安全防护费用；2.装运费用：标的物从甲方指定地点（抚顺市望花区汪良舍场）运输至乙方指定地

[1][]工程项目涉及煤矸石洗选(运输、洗选、保管、配送等)，具体煤矸石洗选内容为洗选剥离、原料运输及引入变压器(一次配电箱)和产品煤炭的配运工作，洗选制造安装调试运行、水源和电源的二次引入、洗选场地的平整、洗选后废料的清运及作业人员、机械设备的投入等。

点的装车、运输、卸车费用；3.其他费用：因拆除、运输产生的场地清理、废弃物处理及相关行政规费。其中要求，拆除过程中乙方需遵守甲方安全管理规定，采取必要安全措施，确保人员、设备及场地安全，因乙方操作不当造成的人身损害或财产损失，由乙方承担全部责任。

（2）2025 年 12 月 27 日，李红生与程鑫签订了《旧物资买卖合同》（编号：2025122701，中间人：曹宇，在程鑫同意的情况下曹宇代程鑫签订合同，李红生旧钢材加价 10 元/吨，旧水泵、旧电机、旧电缆加价 50 元/吨），出售旧钢材、旧水泵、旧电机、旧电缆等物资给程鑫，程鑫承担本次交易相关的全部费用，包括但不限于 1.拆除费用:标的物从现有安装位置拆除、拆解所需的人工、工具、设备及安全防护费用；2.装运费用:标的物从甲方指定地点(抚顺市望花区汪良舍场)运输至乙方指定地点的装车、运输、卸车费用；3.其他费用：因拆除、运输产生的场地清理、废弃物处理(若有)及相关行政规费(如需)。其中要求，拆除过程中乙方需遵守甲方安全管理规定，采取必要安全措施，确保人员、设备及场地安全，因乙方操作不当造成的人身损害或财产损失，由乙方承担全部责任。

（3）2026 年 1 月 1 日，在曹宇作为中间人促成李红生与程鑫签订合同后，曹宇与程鑫签订了《旧物资买卖合同》（曹宇旧钢材加价 40 元/吨），出售旧钢材、旧水泵、旧电

机、旧电缆等物资给程鑫，程鑫承担本次交易相关的全部费用，包括但不限于1.拆除费用:标的物从现有安装位置拆除、拆解所需的人工、工具、设备及安全防护费用；2.装运费用:标的物从甲方指定地点(抚顺市望花区汪良舍场)运输至乙方指定地点的装车、运输、卸车费用；3.其他费用：因拆除、运输产生的场地清理、废弃物处理(若有)及相关行政规费(如需)。其中要求，拆除过程中乙方需遵守甲方安全管理规定，采取必要安全措施，确保人员、设备及场地安全，因乙方操作不当造成的人身损害或财产损失，由乙方承担全部责任。

（二）相关人员概况

1.程鑫，沈阳市于洪区程鑫物资经销处（以下简称：“程鑫物资经销处”）负责人，据其所述本次旧物资处置中，程鑫以个人名义签订《旧物资买卖合同》，与其名下的沈阳市于洪区程鑫物资经销处无关系，系报废煤矸石洗选设备拆除作业的负责人、主要出资人（出资人民币约100 万元）、现场管理人员，同时负责租赁现场施工的挖掘机，事发挖掘机为程鑫租赁。

2.李帅，程鑫合伙人，报废煤矸石洗选设备拆除作业负责人、现场管理人员，未出资金投入，以现场管理的形式参与合伙，负责拆除作业的现场组织与管理工作。

3.齐连山，向程鑫出借资金人民币 10 万元，据双方所述为借贷关系，不参与盈利分红；齐连山未参与拆除作业的组织、施工及现场管理等相关活动，程鑫、李帅承诺完工盈利后连本带息归还借款。

4.李红生，先与辽宁刚亿经贸有限公司签订《旧物资买卖合同》，取得相关旧物资处置权，后将该批旧物资转售给程鑫；李红生雇佣赵刚在现场对拆除的旧设备检斤，李红生本人在外地，未在现场参与拆除管理。

5.曹宇，作为李红生与程鑫之间旧物资交易的中间人，促成双方签订交易合同，曹宇从中获利；同时程鑫雇佣曹宇的 5 台挖掘机参与施工，曹宇从中获利。

6.闫朋，事发挖掘机车主，挖掘机未上牌照，未给挖掘机及司机上保险，与司机刘闯无劳动合同或协议，日常通过微信转账支付刘闯工资报酬，未见其书面对刘闯安全教育培训记录，据其所述仅口头进行安全提示提醒。

7.刘闯，事发挖掘机司机，起受雇于闫朋，取得了建设机械施工上机操作证，在程鑫、李帅组织的报废煤矸石洗选设备拆除作业中负责驾驶挖掘机。

（三）有关单位概况

1.抚顺中煤建设（集团）有限责任公司第二分公司（以下简称“中煤二公司”）

事发地单位。统一社会信用代码：

91210404MA10NE2M5W，负责人：周允德，类型：有限责任公司分公司，成立日期：2020 年 10 月 23 日，营业期限：2020 年 10 月 23 日至长期，经营范围：煤炭及制品销售,劳务服务(不含劳务派遣)，地质灾害治理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2.辽宁刚亿经贸有限公司

旧物资卖方。统一社会信用代码：91210402MAOUEJ8T06，法定代表人：朱亮，类型：有限责任公司(自然人独资)，成立日期：2017 年 8 月 23 日，营业期限：2017 年 8 月 23 日至 2032 年 8 月 22 日，经营范围：煤炭筛选、劳务服务(除劳务派遣)等(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3.程鑫物资经销处（据程鑫所述此次拆除作业与程鑫物资经销处无关）

统一社会信用代码：92210114MADCRDHD9C，负责人：程鑫，类型：个体工商户，成立日期：2024 年 3 月 17 日，经营范围：再生资源销售，再生资源回收(除生产性废旧金属)。(除依法须经批准的项目外。凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（四）事发挖掘机有关情况

挖掘机车主：闫朋，据闫朋所述挖掘机为其所有，挖掘机无牌照、无保险。产品合格证明信息如下，产品名称：液压挖掘机，产品型号：323，机器编号：CAT00323KYBL01117，发动机编号：E7A15854，签发日期：

2018 年 4 月 25 日，生产公司：卡特彼勒（徐州）有限公司，厂址：江苏省徐州市金山桥开发区南区 221004。

（五）事故发生前有关情况

2026 年 1 月 1 日起，辽宁刚亿经贸有限公司法定代表人朱亮及其公司人员负责告知程鑫、李帅、曹宇拆除作业范围，程鑫同李帅合伙具体组织报废煤矸石洗选设备拆除作业，程鑫临时雇佣挖掘机（包括死者刘闯驾驶的挖掘机）进行作业，程鑫、李帅作业前未制定书面安全生产规章制度，未开展安全风险辨识，仅对作业人员口头教育和安全提醒。挖掘机司机刘闯、苏宝明、赵维、郭世昌等人自行在现场作业。在刘闯作业范围周围，有一结冰水池(水深约 3 米），水池北侧有部分管线，水池周围有倒地的“禁止入内”警示牌。

二、事故经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过

2026 年 1 月 17 日 16 时 40 分许，在抚顺市望花区演武街道梁家沟的抚矿集团汪良舍场内，李帅提前下班离场。17 时至 17 时 10 分许，苏宝明、赵维、郭世昌三人先后返回通勤车辆发车处，共同等候刘闯完成当班作业返回住宿宾馆。期间，苏宝明见刘闯长时间未到便下车前往作业区域寻找。17 时 25 分许苏宝明发现刘闯驾驶的挖掘机坠入水池。事故调查组根据现场勘查情况对事故发生经过还原如下：

2026 年 1 月 17 日 17 时许，程鑫雇佣的挖掘机在司机刘闯

操作下进行废弃设备拆除肢解作业，作业期间刘闯驾驶挖掘机欲前往水池对岸剪切钢管，刘闯凭经验判断在东北零下 20 余摄氏度的天气下水池冰面应该能够承受挖掘机自重，遂驾驶挖掘机冒险行驶至水池冰面，水池冰面受挖掘机自身重力作用发生破裂，挖掘机坠入池中，刘闯随之坠入且未能自救。

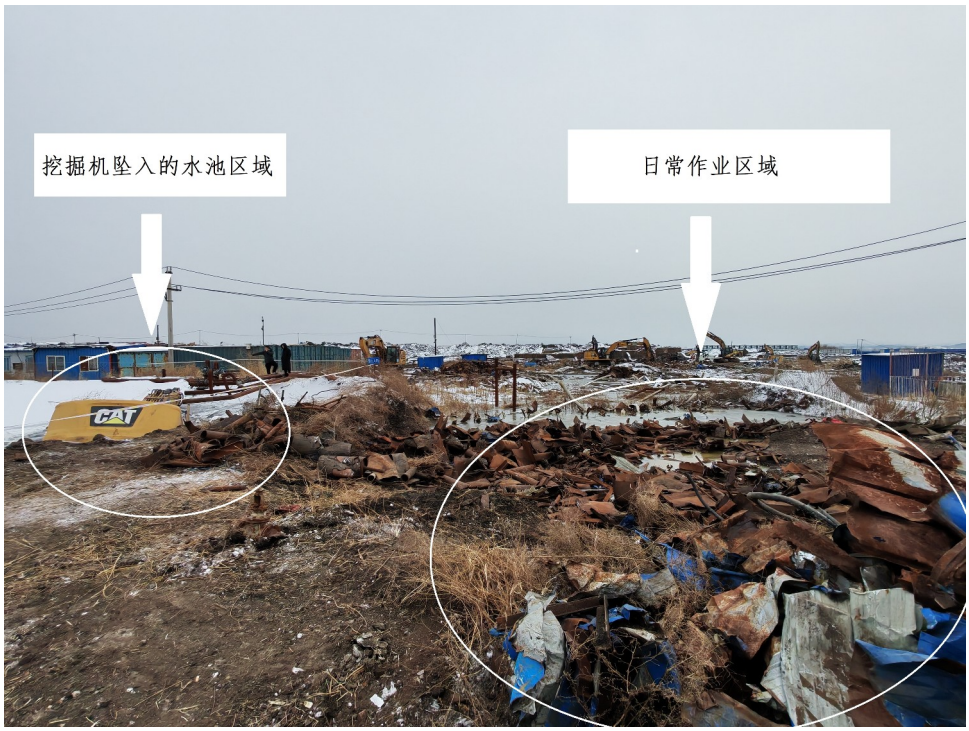


图 1 事发现场



图 2 坠入水池挖掘机

（二）事故救援情况

苏宝明发现事故后，立即呼喊现场人员前来救援。苏宝明先行爬上坠入水池的挖掘机，将挖掘机玻璃击碎。赵维驾驶现场其他挖掘机，使用挖掘机液压剪对坠入水池挖掘机的机顶进行切割拆解。在现场其他人员合力配合下用绳索捆绑溺水的刘闯，将其从水池中营救上岸。同时，李帅第一时间拨打了120急救电话，急救人员迅速赶赴现场开展救治工作。19时16分许，刘闯经抚顺二院抢救无效宣告死亡。

（三）事故报告情况

18时许，辽宁刚亿经贸有限公司到望花区应急局现场报告事故情况，望花区应急局接到事故信息后逐级上报。

（四）司法鉴定情况

1.抚顺公正司法鉴定所出具抚顺公正司法鉴定所［2026］病鉴字第23号《抚顺公正司法鉴定所鉴定意见书》对刘闯死亡原因鉴定意见：“死者刘闯系因溺水窒息死亡。”

2.抚顺公正司鉴［2026］毒鉴字第91号《抚顺公正司法

鉴定所鉴定意见书》对刘闯血液中酒精（乙醇）成分进行定性定量分析，鉴定意见：“送检的刘闯血液中未检测出乙醇成分。”

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

姓名	年龄	性别	工种	伤害部位	伤害程度
刘闯	45	男	挖掘机司机	全身	死亡

本次事故损失工作日：6000 天，本次事故直接经济损失约 140 万元。

四、事故原因分析

（一）直接原因

挖掘机司机刘闯安全意识淡薄，在作业过程中未充分辨识安全风险，仅凭个人经验判断可驾驶挖掘机通过水池冰面，在判断失误的情况下冒险驾驶，冰面在挖掘机自身重力作用下发生破裂，挖掘机坠入水池，刘闯随之坠入水池，且未能自救而死亡。

（二）间接原因

1.程鑫、李帅作业前未开展安全风险辨识，未见书面形式的安全交底和安全提示提醒，对参与报废煤矸石洗选设备拆除作业的挖掘机司机开展上岗前安全教育和培训不到位，未充分告知作业现场安全生产事项（现场有结冰水池）。

2.程鑫、李帅对报废煤矸石洗选设备拆除作业安全监管不到位，仅安排挖掘机司机刘闯等人自行在现场作业，未

及时排查、消除生产安全事故隐患。

3.事发挖掘机车主闫朋日常安全管理不到位，未见书面形式安全教育培训记录，未有效进行安全提示提醒，其员工安全意识淡薄。

（三）事故性质

经调查认定，抚顺望花汪良舍场“1·17”一般溺亡事故是一起生产安全责任事故。

五、对责任人员的处理建议

（一）对责任人员的处理建议

1.刘闯，挖掘机司机，安全意识淡薄，在作业过程中未充分辨识安全风险，仅凭个人经验判断可驾驶挖掘机通过水池冰面，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.程鑫，报废煤矸石洗选设备拆除作业负责人，作业前未开展安全风险辨识，未见书面形式的安全交底和安全提示提醒，对参与报废煤矸石洗选设备拆除作业的挖掘机司机开展上岗前安全教育和培训不到位，未充分告知作业现场安全生产事项，仅安排挖掘机司机刘闯等人自行在现场作业，未及时排查、消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）（三）（五）项[2]，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国

---

[2][]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；(五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督

安全生产法》第九十五条第（一）项[3]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项[4]，建议由望花区应急局对其给予行政处罚。

3.李帅，程鑫合伙人、报废煤矸石洗选设备拆除作业负责人，作业前未开展安全风险辨识，未见书面形式的安全交底和安全提示提醒，对参与报废煤矸石洗选设备拆除作业的挖掘机司机开展上岗前安全教育和培训不到位，未充分告知作业现场安全生产事项，仅安排挖掘机司机刘闯等人自行在现场作业，未及时排查、消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）（三）（五）项，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项，建议由望花区应急局对其给予行政处罚。

4.闫朋，挖掘机车主、报废煤矸石洗选设备拆除作业挖掘机和司机提供者，日常未按照《中华人民共和国安全生产法》进行安全管理，未见书面形式安全教育培训记录，未有效对其雇佣司机进行安全提示提醒，依据《安全生产

促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[4]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项[5]，建议由望花区应急局对其给予处理。

六、事故整改及防范措施

一是程鑫、李帅要在作业前开展安全风险辨识，要做好安全交底和安全提示提醒，对作业人员要开展上岗前安全教育和培训，充分告知作业现场安全生产事项，做好安全监管和检查，及时排查、消除生产安全事故隐患。

二是闫朋要加强日常安全管理，要对设备和人员安全高度重视，要定期对设备检查，要加强安全教育培训，有效进行安全提示提醒，给设备和人员购买保险。

---

[5][]《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；